

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2800/2538

บริษัท ลิลี่อุตสาหกรรม จำกัด

โจทก์

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโปรดักส์

(ประเทศไทย) จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัท ลิลี่อุตสาหกรรม จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (3), มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดี เพราะสิทธิในคดีอาญา มาฟ้องระงับศาลอุทธรณ์พิพากษายืน กรณีถือได้ว่าศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 คดีจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ โจทก์เห็นว่า การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่ง ของศาลชั้นต้นที่ให้จำหน่ายคดี ถือไม่ได้ว่าศาลชั้นต้นและ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คดีจึงไม่ต้องห้ามมิให้คู่ความ ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โปรดมี คำสั่งรับฎีกา ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยทั้งสองได้รับ สำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติว่า ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้อง แล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง ระหว่างพิจารณา จำเลยทั้งสองขอถอนคำให้การ ปฏิเสธและ ให้การรับสารภาพตามฟ้อง และนำเงินสดจำนวน 253,946 บาท เท่า จำนวนที่ระบุไว้ในเช็คพิพาทมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ โจทก์แถลงไม่ขอรับเงินดังกล่าว

จำเลยทั้งสองจึงแถลงขอวางเงิน จำนวนดังกล่าวต่อศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยทั้งสองได้ชำระเงินเต็มจำนวน ตามเช็คพิพาท ทำให้หนี้ตามเช็คพิพาทสิ้นผลผูกพัน ถือว่า คดีอาญาเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 ซึ่งทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(3) ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 112) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 115)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้เป็นเรื่องศาลชั้นต้น สั่งจำหน่ายคดีโดยฟังว่าสิทธินำคดีมาฟ้องระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(3) เพราะจำเลยได้ชำระเงินตามเช็คให้แก่โจทก์แล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนดังนี้หาใช่กรณีที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ไม่ จะนำ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 มาปรับแก้กรณีหาได้ไม่ จึงให้รับฎีกาโจทก์ไว้พิจารณาให้ศาลชั้นต้น ดำเนินการต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้เป็นเรื่องศาลชั้นต้น สั่งจำหน่ายคดีโดยฟังว่าสิทธินำคดีมาฟ้องระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(3) เพราะจำเลยได้ชำระเงินตามเช็คให้แก่โจทก์แล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนดังนี้หาใช่กรณีที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ไม่ จะนำ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 มาปรับแก้กรณีหาได้ไม่ จึงให้รับฎีกาโจทก์ไว้พิจารณาให้ศาลชั้นต้น ดำเนินการต่อไป

(นาม ยิ้มแย้ม-จรรย์ หัตถกรรม-เหล็ก ไทรวีจิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ